

1504659-54.2019.8.26.0602

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/03/2022

... raramente os ladrões, nos dias após o roubo, permanecem na posse das armas utilizadas na efetivação do crime ou, ainda, haveria a impossibilidade de reconhecimento seguro de que a arma apreendida, dias após, seria a mesma utilizada no roubo.

Essa, aliás, é a orientação do Egrégio Supremo Tribunal Federal sobre o tema.
Confira-se:

"ROUBO QUALIFICADO PELO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504659-54.2019.8.26.0602 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504659-54.2019.8.26.0602

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2113838/2019 - 01º D.P. SOROCABA, 2723197 - 01º D.P. SOROCABA, 2497/19/607 - 01º D.P. SOROCABA, 2113838 - 01º D.P. SOROCABA, 2497/19/607 - 01º D.P. SOROCABA, 2113838 - 01º D.P. SOROCABA, 2497/19/607 - 01º D.P. SOROCABA, 2113838 - 01º D.P. SOROCABA, 2497/19/607 - 01º D.P. SOROCABA, 2497/19/607 - 01º D.P. SOROCABA, 2113838 - 01º D.P. SOROCABA, 2497/19/607 - 01º D.P. SOROCABA, 2497/19/607 - 01º D.P. SOROCABA, 2113838 - 01º D.P. SOROCABA, 2497/19/607 - 01º D.P. SOROCABA, 2113838 - 01º D.P. SOROCABA, 2497/19/607 - 01º D.P. SOROCABA, 2113838 - 01º D.P. SOROCABA, 2497/19/607 - 01º D.P. SOROCABA, 2113838 - 01º D.P. SOROCABA, 2497/19/607 - 01º D.P. SOROCABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RODRIGO RAMOS GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

RODRIGO RAMOS GOMES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, II e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei 8.069/90, e nos termos do artigo 69, do Código Penal, porque, no dia 13 de fevereiro de 2019, por volta das 12 horas, na Avenida Dom, altura do número 3200, nesta cidade e comarca de Sorocaba, agindo em concurso e unidade de desígnios com o adolescente D.C.R, de 17 anos de idade, subtraiu para si, mediante grave ameaça a pessoa, a motocicleta Honda/CG 150 Fan Esdi, placa EWZ-1127 - Sorocaba/SP, de propriedade da vítima R.R.C.

Consta, ainda, que nesta cidade e comarca de Sorocaba, RODRIGO RAMOS GOMES corrompeu ou facilitou a corrupção de D.C.R, menor de dezoito anos na data dos fatos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

Segundo o apurado, o indiciado RODRIGO e o adolescente D.C.R reunidos para o crime, um aderindo à ação do outro, surpreenderam a vítima no local, apresentaram a arma de fogo, anunciaram o crime, ordenaram a entrega do veículo e bens. Na sequência, os roubadores subiram na motocicleta da vítima e fugiram do local.

Posteriormente, no dia 16 de fevereiro de 2019, os policiais militares transitavam pela Rua Duzolina Batiola Pagliato, e surpreenderam o indiciado e o adolescente na motocicleta, agora ostentando a placa PLE-1581 e realizada a abordagem, foi verificada a supressão da numeração do motor.

A vítima reconheceu o indiciado e o adolescente como os autores do crime (fls.13).

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.04 a 10).

Auto de reconhecimento foi juntado aos autos (fls.13).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.21 a 22).

A denúncia foi recebida e o réu, citado, apresentou defesa prévia.

Ausentes as hipóteses previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, foi designada audiência de instrução e julgamento, na qual foram ouvidas a vítima e duas testemunhas de acusação, passando-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a Defesa apresentaram suas alegações finais.

É o relatório.
Fundamento e decido.

Procede a ação penal.

Da materialidade do fato.

A materialidade do fato ficou provada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, auto de reconhecimento, laudo pericial e prova oral produzida.

Da autoria.

Ficou provada a autoria.

Apesar do réu negar a autoria, diante do que disseram a vítima e testemunhas de acusação, a versão por ele ficou isolada. Nada de irregular houve no reconhecimento do réu, além do que, não veio em juízo para se defender. Quem está com a razão,

sempre faz de tudo para demonstrar sua inocência.

Vale ressaltar que justamente o adolescente e o réu, quando abordados pela polícia, eram os mesmos que roubaram a motocicleta da vítima.

E com o adolescente e o réu foram localizadas a motocicleta roubada, além do que, com o adolescente foi encontrada a arma de fogo (simulacro) utilizada no dia mencionado na denúncia.

Nenhum interesse teria a vítima de acusar inocentes.

E mais. Como o adolescente e o réu não esconderam o rosto, no dia do roubo, é lógico que, diante de um dia marcante na vida da vítima, ela com certeza não esqueceria a fisionomia dos criminosos. E não teve dúvidas ao reconhecer os roubadores.

A vítima disse que saiu do Supermercado da rede Bom Lugar e logo que acessou a Avenida Dom Aguirre com sua motocicleta, foi surpreendido por dois indivíduos que estavam a pé, que o abordaram apontando-lhe uma arma de fogo e para não correr o risco de vida, por causa da arma, o declarante parou a motocicleta e os indivíduos se aproximaram, mandaram que descesse da motocicleta, que entregasse a sua carteira com os seus documentos e na sequência evadiram-se do local com o veículo. Que registrou a ocorrência do roubo no 1º D.P. de Sorocaba e relatou os fatos. Hoje foi comunicado pela PM que a motocicleta havia sido encontrada e solicitaram a sua presença nesta cidade. Tomou ciência que o chassi e o número de motor estavam suprimidos, mas não tem dúvidas que seja seu o veículo, posto que há adesivos e fotos que comprovam isso. Foi informado que dois indivíduos foram detidos e com isso fez-se o reconhecimento pessoal e após ter oportunidade de se deparar com diversos indivíduos que lhe foram demonstrados, não teve a menor dúvida em reconhecer as pessoas de Diego e Rodrigo como sendo os autores do roubo, inclusive apontou que o Diego era o que usava a arma de fogo, a qual também reconheceu.

A testemunha de acusação Fabio Augusto Penha disse que tinha conhecimento que uma motocicleta Honda CG, cor vermelha, havia sido roubada e estava rodando pelo Jardim Betanha e no dia 16/02/2019, por volta das 17 horas, juntamente com SDPM De Paula, em patrulhamento e objetivando encontrar a motocicleta, se depararam com uma moto com as mesmas características, com dois ocupantes e a placa era de caixa de leite. Que, foi pedido para pararem, mas no primeiro momento empreenderam fuga, sendo feito um breve acompanhamento e logo em seguida foi feita a abordagem. Que o condutor da motocicleta era o menor Diego da Costa Rodrigues e na garupa o maior Rodrigo Ramos Gomes e ambos foram submetidos a busca pessoal e nada de ilícito foi encontrado, porém foi constatado que a numeração do chassi e motor da motocicleta estavam suprimidos, porém no quadro da moto havia uma etiqueta com o número do chassi. Em pesquisa foi constatado que o chassi estava vinculado a placa EWZ 1127, motocicleta roubada no dia 13/02/2019, conforme Boletim de Ocorrência nº 96/19 - 1º DP Sorocaba. O menor Diego estava agitado, tentou fugir à pé, motivo pelo qual tiveram que algemá-lo. Que os policiais militares se dirigiram a residência do menor, sendo franqueada a entrada pela mãe, oportunidade que acompanhados da genitora dele, encontraram uma réplica de pistola escondida embaixo do travesseiro no interior do quarto do menor. Que Diego relatou que comprou a motocicleta pelo facebook e pagou a importância de R\$ 800,00 e foi informado que a moto era oriunda de leilão. Que a vítima do roubo da moto, Rodrigo Rodrigues de Carvalho, foi contatada e compareceu no Plantão de Sorocaba e lá reconheceu ambos como autores do roubo, sendo que foi o menor que lhe apontou a arma de fogo.

Prova firme e segura.

Existem na jurisprudência, várias decisões que “em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no

sentido de que 'a palavra da vítima é preciosa, pois, diante de agentes do crime desconhecidos, a sua ânsia é de dizer a verdade quanto ao fato e quanto ao seu autor' (Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 60/323), não mentirosamente incriminar inocentes, a quem nenhuma razão aparente ou concreta, teria para dizer criminosos" (Julgados do TACRIM, Ed. Lex, vol. 95/268).

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

ROUBO CIRCUNSTANCIADO - Quadro probatório que se mostra seguro e coeso para evidenciar autoria e materialidade - Réu reconhecido pela vítima do roubo - Palavra da vítima - Validade - Condenação mantida - Pena criteriosamente estipulada - Regime fechado adequado ao caso - Recurso improvido (voto n.º 43134)". (TJSP - APR: 00830689620178260050 SP 0083068-96.2017.8.26.0050, Relator: Newton Neves, Data de Julgamento: 29/09/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/09/2020) .

Vale ressaltar que não há notícia nos autos, e muito menos qualquer indício de prova, de que a vítima conhecia anteriormente o réu e o adolescente, e que teria algum motivo para incriminá-los, razão pela qual se dá valor à versão apresentada.

Do Concurso de Agentes e do Emprego da Arma de Fogo - Majorantes confirmadas.

A causa de aumento referente ao concurso de agentes ficou comprovada, porque além da palavra da vítima, temos a narração apresentada pela testemunha de acusação com lógica, e diante da falta de credibilidade na versão apresentada pelos roubadores, conclui-se como presente a mencionada majorante.

Neste sentido, menciona a doutrina :

"É sempre mais perigosa a conduta daquele que age com um ou mais comparsas ou com o auxílio de outra pessoa. Assim, o autor de roubo, atuando como um ou mais comparsas, deve responder mais gravemente pelo que fez. Entendemos, na esteira do ocorrido com o crime de furto, que basta haver o concurso de duas ou mais pessoas, sem necessidade de estarem todos presentes no local do crime. Afinal, não se pode esquecer da participação, moral ou material, também componente do quadro do concurso de agentes" (Manual de Direito Penal. Sétima Edição, São Paulo, RT. 2011, página 737).

Com relação ao uso da arma de fogo, importante considerar que a vítima afirmou que o adolescente apontou-lhe arma de fogo, sendo isso suficiente para nela incutir medo suficiente para que atendesse à ordem de entrega de bens, configurando-se a causa de aumento.

Nesta toada, necessário destacar que é desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo utilizada para a realização de crime de roubo qualificado, desde que haja, como se verifica na espécie sob exame, relato convincente e seguro das vítimas quanto ao efetivo uso da arma como instrumento de coação, suficiente para a redução de suas vontades. A exigência de apreensão e perícia da arma de fogo impediria, nos casos em que não há prisão em flagrante, o reconhecimento da causa especial de aumento de pena. Isto porque raramente os ladrões, nos dias após o roubo, permanecem na posse das armas utilizadas na efetivação do crime ou, ainda, haveria a impossibilidade de reconhecimento seguro de que a arma apreendida, dias após, seria a mesma utilizada no roubo.

Essa, aliás, é a orientação do Egrégio Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Confira-se:

"ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER

EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária a apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, §2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedentes do STF. VIII - Ordem indeferida". (STF - HC nº 94.237-7 - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - Dje 20.02.2009).

Nesse sentido, já decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"Roubo qualificado - Falta de intimação do réu para Audiência de Instrução e Julgamento - Certidão nos autos que confirma a execução do ato - Preliminar rejeitada; Roubo qualificado - Emprego de arma - Objeto não apreendido - Irrelevância - Prova oral segura indicando a utilização de arma de fogo por um dos roubadores - Caracterização - Precedentes; Roubo qualificado - Pena estabelecida no mínimo legal - Atenuantes da confissão e menoridade - Redução abaixo desse patamar - Impossibilidade - Súmula nº 231, do Superior Tribunal de Justiça; Roubo qualificado - Crime praticado em concurso de agente e com grave ameaça a vítima - Periculosidade do réu e de seus comparsas demonstrada - Abalo à ordem pública caracterizado - Regime fechado - Cabimento - Recurso provido em parte para adequação da pena"(TJ-SP - APR: 00012056320178260618 SP 0001205-63.2017.8.26.0618, Relator: Alexandre Almeida, Data de Julgamento: 15/04/2014, 11ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/09/2020).

Não há que se falar em não aplicação cumulativa das majorantes, como muitos defendem em literatura jurídica.

Não há como aceitar a tese de que haveria descumprimento ao princípio da proporcionalidade e ao princípio da intervenção mínima, se houvesse na terceira fase de fixação da pena, a cumulação de majorantes.

É que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o magistrado aplique uma única causa de aumento da parte especial, quando se deparar com o concurso de majorantes.

E há orientação jurisprudencial neste sentido, a saber:

"A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o artigo 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplica uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta. Assim, não há ilegalidade flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou excessividade do resultado" (ARE 896.843/MT, Relator Ministro Gilmar Mendes, DJE 23/09/2015, pelo STF e STJ - Habeas Corpus 472771/SC - Quinta Turma - Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca - julgamento ocorrido em 04/12/2018).

"Agravamento Regimental em Habeas Corpus. Roubo Circunstanciado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Dosimetria. Cúmulo de Causas de Aumento de Pena.

Pleito de aplicação apenas da majorante de maior valor. Improcedência. Interpretação correta do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Possibilidade de aplicação das duas causas de aumento, mediante fundamentação concreta. Agravo Regimental Improvido" (STJ - AgRg no Habeas Corpus 512001/SP, Sexta Turma, Relator Ministro Nefi Cordeiro, julgamento ocorrido em 15/08/2019).

Feitas as devidas considerações, o réu deve ser condenado nos exatos termos da denúncia, acrescentando-se, também, que não há como aceitar a tese de que deveria ser afastado o crime de corrupção de menor, porque não há prova firme e segura de que o menor já era corrompido, além do que, o legislador procurou proteger os menores de idade, presumindo-se que nesta idade não estão com suas personalidades formadas, situação a indicar que o fato de levar um menor a cometer um crime, já é considerado corrupção de menor.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que "a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias" (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

"Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado" (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Primeira fase. Roubo.

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59, do Código Penal e ao princípio constitucional da individualização da pena, e não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Segunda fase.

Em segunda fase, apesar da circunstância atenuante da menoridade, a pena-base anteriormente fixada fica inalterada, porque já está no mínimo legal.

Terceira fase.

Em terceira fase, constata-se a existência de concurso de agentes e emprego de arma de fogo, razão porque a pena é elevada no mínimo legal de 1/3 (um terço) pelo artigo 157, §2º, II do Código Penal e mais 2/3 (dois terços) pelo artigo 157, §2º A, inciso I, do Código Penal, e assim, torno a condenação do réu à pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa. Torna-se razoável, necessário, proporcional e legal, o total de pena dado ao réu, diante da gravidade dos fatos. Crime praticado em concurso de agentes e emprego de arma de fogo, devendo a reprimenda ser o suficiente para dar segurança e tranquilidade à sociedade, no sentido de que por um certo período, o réu não voltará a delinquir. A unidade de dias-multa, em razão da falta de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário-mínimo.

Primeira fase. Corrupção de menor (Artigo 244-B, do ECA).

Na primeira fase, atendendo aos ditames do artigo 59, do Código Penal e ao princípio constitucional da individualização da pena, e não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, fixo a pena-base no mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão.

Segunda fase.

Em segunda fase, apesar da circunstância atenuante da menoridade, a pena-base anteriormente fixada fica inalterada, porque já está no mínimo legal.

Terceira fase.

Nada há para ser observado em terceira fase e assim, a pena anteriormente fixada se torna definitiva.

Em obediência ao artigo 69, do Código Penal, as penas acima (do roubo majorado e da corrupção de menores) devem ser somadas e assim, o réu terá que cumprir uma pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais o pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa.

A unidade de dias-multa, em razão da falta de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário-mínimo.

Do regime prisional.

O réu deverá iniciar o cumprimento da pena em regime fechado, em obediência ao artigo 33, § 2º, "a", do Código Penal. Ademais, dada a gravidade dos fatos (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas), não há como deixá-lo no regime semiaberto, para a própria segurança da sociedade. Vale ressaltar que demonstra o descontrole moral em relação à sua personalidade e falta de sentido ético em relação aos seus semelhantes, não sabendo, até a atual fase, viver em paz com a sociedade. Deve haver, pelo menos, por um certo período, a certeza de que não circulará livremente pelas ruas, o que é uma resposta adequada aos reclamos sociais e um dos instrumentos para tentar frear a violência.

Possíveis benefícios.

Por não preencher os requisitos do artigo 44 e 77, ambos do Código Penal (pena acima de 09 anos, emprego de violência e corrompeu menor), não tem direito a qualquer outro benefício, como a aplicação de penas restritivas de direito ou suspensão da pena.

POSTO ISSO, resolvo o mérito da ação penal e JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva contida na denúncia para CONDENAR o acusado RODRIGO RAMOS GOMES, como incurso na prática do delito tipificado no artigo 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal, e artigo 244-B da Lei 8.069/90, nos termos do artigo 69, do Código Penal, a cumprir a pena privativa de liberdade de 09 (nove) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão em REGIME INICIAL FECHADO, bem como ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Da possibilidade de recorrer em liberdade.

O réu está em liberdade e poderá recorrer em liberdade.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei

Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se confere os benefícios da gratuidade judiciária, pois presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;
Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.
Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 01 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA